

N. 4412/2016 — Απευθείας Ανάθεση & Συνοπτικός Διαγωνισμός

Άρθρο 118 — Απευθείας ανάθεση

1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέτει απευθείας συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. 2. Η απόφαση απευθείας ανάθεσης πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον: α) το αντικείμενο της σύμβασης, β) τον ανάδοχο, γ) το ποσό της ανάθεσης, δ) την αιτιολόγηση της επιλογής του αναδόχου. 3. Η απόφαση ανάθεσης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων). 4. Για συμβάσεις αξίας έως 2.500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) δεν απαιτείται ούτε έρευνα αγοράς, αρκεί η απόφαση του αρμόδιου οργάνου και η σχετική ανάρτηση.

Άρθρο 117 — Συνοπτικός διαγωνισμός

1. Η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. 2. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά. 3. Η διαδικασία περιλαμβάνει δημοσίευση πρόσκλησης, υποβολή προσφορών, αξιολόγηση και κατακύρωση. 4. Ο χρόνος υποβολής προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ορισμοί (Άρθρο 2, παρ. 1)

31) Ως «συνοπτικός διαγωνισμός» νοείται η απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά. 32) Ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσίωση, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. 33) Ως «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» νοείται το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 34) Ως «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» νοείται το πληροφοριακό σύστημα που έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων δημοσίων συμβάσεων.